

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

Direitos de Nacionalidade - Introdução

A **nacionalidade** é um vínculo jurídico-político, de direito público interno, atribuída à pessoa como uma das qualificações necessárias para aquisição da cidadania de um País. Ela une uma pessoa física à pessoa jurídica de direito internacional de um Estado, passando a fazer parte de um dos seus componentes essenciais, que é o povo. Os demais são território e soberania. Essa ligação com o Estado é um dos principais critérios para o exercício de direitos políticos na ordem interna e gera para o indivíduo o direito à proteção.

Cada Estado define suas próprias regras para atribuir ou não a nacionalidade. Essas regras são definidas dentro do regime constitucional e jurídico de cada Nação.

Dessa forma, cada Nação terá os seus nacionais, definidos como do "**povo**", conceito mais restrito que o de "**população**", esta abrangendo, além dos nacionais, também os estrangeiros, migrantes legais e ilegais e apátridas.

O apátrida ou "sem pátria", é o indivíduo, que por qualquer razão, não adquiriu nacionalidade, por não conseguir se enquadrar em qualquer regra formal de atribuição de nacionalidade. Isso pode ocorrer, por exemplo, com um indivíduo que nasça na Itália, mesmo filho de pais brasileiros que **não estejam** a serviço do Brasil, e que não tenha sido registrado em repartição consular brasileira. Ele não adquirirá, automaticamente, **nem a cidadania italiana** (que adota o critério do *ius sanguinis*) e **nem a brasileira**, consoante as regras do artigo 12 da nossa Constituição, que veremos a seguir. Esse fato contraria frontalmente o artigo XV.1 da **Declaração Universal dos Direitos do Homem**:

Artigo XV

I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Iremos estudar, portanto, quais as espécies de nacionalidade e de sua aquisição primária e secundária, algumas hipóteses de diferenciação entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, situações especiais nas quais um nacional permanece com a nacionalidade brasileira mesmo quando adquira outra nacionalidade, a situação dos portugueses residentes no Brasil e as hipóteses de perda da nacionalidade.

É importante que você conheça as duas formas de aquisição da nacionalidade: **originária** e **derivada ou secundária**.

A nacionalidade **originária ou primária**, que configura o **residente nato**, é involuntária e pode se dar pelos seguintes critérios:

O critério do *ius soli*: confere a nacionalidade àquele que nascer **no solo do país**, ou em suas representações diplomáticas no exterior, ou embarcações militares, navios mercantes etc, independentemente da nacionalidade dos pais;

O critério do *jus sanguinis*: atribui a nacionalidade àquele que for **descendente** do nacional daquele país (**critério do sangue**). Segundo Jacob Dolinger (***Direito Internacional Privado*. 6.ed. São Paulo: Renovar, 2002, p. 142**) o *Jus sanguinis* é o sistema pelo qual os filhos adquirem a nacionalidade que os pais tinham à época de seu nascimento, **não sendo afetada por eventuais mudanças** de nacionalidade que posteriormente ocorram a seus pais. Se houver nacionalidades diferentes, o filho carrega a nacionalidade **do pai**. Sendo pai desconhecido leva o da mãe, e sendo desconhecido a de ambos adquire a nacionalidade pelo critério do *ius soli*.

O critério do **ius Domicilli**: aqui, o **domicílio** é o componente tanto da nacionalidade **originária** quanto da nacionalidade **derivada (naturalização)**. Na originária, quando o filho nasce no exterior e depois **opta pela nacionalidade brasileira**, em qualquer idade, **depois de atingida a maioridade**, por vir residir no Brasil **em qualquer idade**, desde que tenha mãe ou pai brasileiros (art. 12, I, "c", CF). Na derivada, o domicílio é elemento da naturalização, mas não é por si só, assecutorio da mesma, pois há necessidade do preenchimento **de outras condições** (art. 12, II, e § 1º, CF)

O Brasil adotou o *ius soli*, como regra, segundo o qual são brasileiros natos os nascidos em território brasileiro, mitigado por algumas exceções decorrentes do critério do *ius sanguinis* e abrangendo o chamado **critério funcional**, de acordo com o art. 12, I, da Constituição Federal:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

*c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente **ou** venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (antes da Emenda Constitucional 54/2007, a redação deste dispositivo não previa o registro em repartição estrangeira e nem o critério da maioridade)*

Portanto, o critério do **ius soli** fica afastado nas hipóteses do nascituro ter sido **registrado em repartição brasileira oficial** no estrangeiro, da **mãe ou o pai estar a serviço oficial da República** no estrangeiro e aqueles que nascerem em solo nacional mas cujos **pais estejam a serviço de Estado estrangeiro**, caso em que **não serão considerados brasileiros**.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a homologação, por sentença judicial, de opção pela nacionalidade brasileira (art. 12, I, "c"), possui efeitos **ex tunc** (retroativos):

"Deve ser homologado o pedido de Opção de Nacionalidade Brasileira quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 12, inciso I, alínea 'c', da Constituição Federal, ou seja, caberá ao autor comprovar ter mãe ou pai brasileiro e que tenha vindo a residir em território nacional. No caso dos autos, o autor comprovou que seu pai era brasileiro mediante a juntada da sentença que homologou a opção de nacionalidade do pai. A sentença que homologa a opção pela nacionalidade brasileira produz efeitos *ex tunc*.
Precedentes (**RE 909.499, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/05/2016**).

Na mesma assentada, o STF decidiu que embora reconhecida nacionalidade brasileira do pai **após o nascimento do filho, este se beneficia da condição de brasileiro do pai** para fins de optar pela nacionalidade brasileira. Ou seja, o fato do pai do autor do pedido de homologação de nacionalidade ainda não ter optado pela nacionalidade brasileira quando do nascimento do filho não impede o pedido de nacionalidade do autor/filho. Isso justamente porque a homologação do pedido de nacionalidade brasileira feita pelo pai também possui efeitos *ex tunc*.

Já a nacionalidade **derivada** ou **secundária** diz respeito ao residente **naturalizado**, cujas regras brasileiras encontram-se no art. 12, II, da Constituição:

Art. 12 São brasileiros:

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; (também denominada de **naturalização ordinária**)

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira (**naturalização extraordinária ou quinquenária**)

José Afonso da Silva reforça que a naturalização extraordinária constitui **direito subjetivo** do interessado, bastando a sua manifestação, desde que atendidos os requisitos constitucionais e legais:

"A naturalização extraordinária prevista, expressamente, na Constituição é a reconhecida aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira (redação da ECR-3/94, que reduziu o tempo de 30 para 15 anos). É uma naturalização que se adquire pelo simples fato residência, no País, por quinze anos ininterruptos, sem condenação penal. (...) E isso é uma prerrogativa à qual o interessado tem direito subjetivo, preenchidos os pressupostos: quinze anos de residência ininterruptos e não condenação penal." (DA SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 333-334**)

Já a naturalização ordinária (na forma da Lei), prevista no art. 12, II, "a", da Constituição, bem como a naturalização especial, prevista nos arts. 68 e 69 da Lei de Migração, e regulamentada pelo Decreto 9.199/2017 será concedida ou não em razão dos requisitos previstos em lei, **não se configurando em direito subjetivo**.

Art. 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações:

- I - seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou
- II - seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 (dez) anos ininterruptos.

Art. 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial:

- I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
- II - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e
- III - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.

A regra diferenciada para os originários de países de língua portuguesa (art. 12, II, "a", segunda parte) é ainda mais explícita para os portugueses, nos termos do § 1º do art. 12:

Art. 12....

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Resumo

Resumo – Direitos de Nacionalidade (Introdução)

1. Conceito de Nacionalidade

- Vínculo jurídico-político entre a pessoa e o Estado.
- Elemento essencial do Estado junto com território e soberania.
- Fonte para o exercício de direitos políticos e direito à proteção estatal.

2. Regras de Concessão de Nacionalidade

- Cada Estado define suas próprias regras (regime constitucional/jurídico interno).
- Nacionais fazem parte do "povo" (conceito mais restrito que "população").

3. Apátridas

- Indivíduos que não possuem nacionalidade de nenhum Estado.
- Violação do artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
 - Direito a uma nacionalidade.
 - Proibição de privação arbitrária da nacionalidade.

4. Formas de Aquisição da Nacionalidade

- **Originária (primária):** automática, no nascimento.
- **Derivada (secundária):** por naturalização.

Nacionalidade Originária

1. Critérios de Atribuição

- **Ius Soli (direito do solo):**
 - Nacionalidade conferida pelo local de nascimento.
- **Ius Sanguinis (direito de sangue):**
 - Nacionalidade herdada dos pais.
- **Ius Domicilii (domicílio):**
 - Relacionado à residência (mais excepcional).

2. Regras Constitucionais Brasileiras (Art. 12, I, CF)

- **Brasileiros natos:**
 - Nascidos no Brasil, salvo filhos de estrangeiros a serviço de seu país.
 - Nascidos no exterior, se pais estiverem a serviço do Brasil.
 - Nascidos no exterior registrados em repartição brasileira ou residentes que optem pela nacionalidade brasileira.

3. Decisões do STF

- Homologação da opção pela nacionalidade brasileira tem efeitos **ex tunc** (retroativos).
- Reconhecimento de nacionalidade do pai posterior ao nascimento não impede a opção pelo filho.

Nacionalidade Derivada (Naturalização)

1. Naturalização Ordinária

- Art. 12, II, "a" da CF:
 - Estrangeiros que adquirirem a nacionalidade conforme a lei.
 - Mais facilitada para oriundos de países de língua portuguesa (residência de 1 ano + idoneidade moral).

2. Naturalização Extraordinária

- Art. 12, II, "b" da CF:

- Estrangeiros residentes há mais de 15 anos, sem condenação penal.
- Direito subjetivo: basta requerer.

3. Naturalização Especial (Lei de Migração – Decreto 9.199/2017)

- Cônjuge/companheiro de servidor brasileiro no exterior (5 anos).
- Empregado em missão diplomática ou consulado brasileiro (10 anos).
- Requisitos: capacidade civil, comunicação em português, sem condenação penal.

4. Tratamento Especial para Portugueses (Art. 12, §1º, CF)

- Portugueses com residência permanente no Brasil têm direitos equivalentes aos brasileiros, salvo restrições constitucionais (reciprocidade necessária).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
